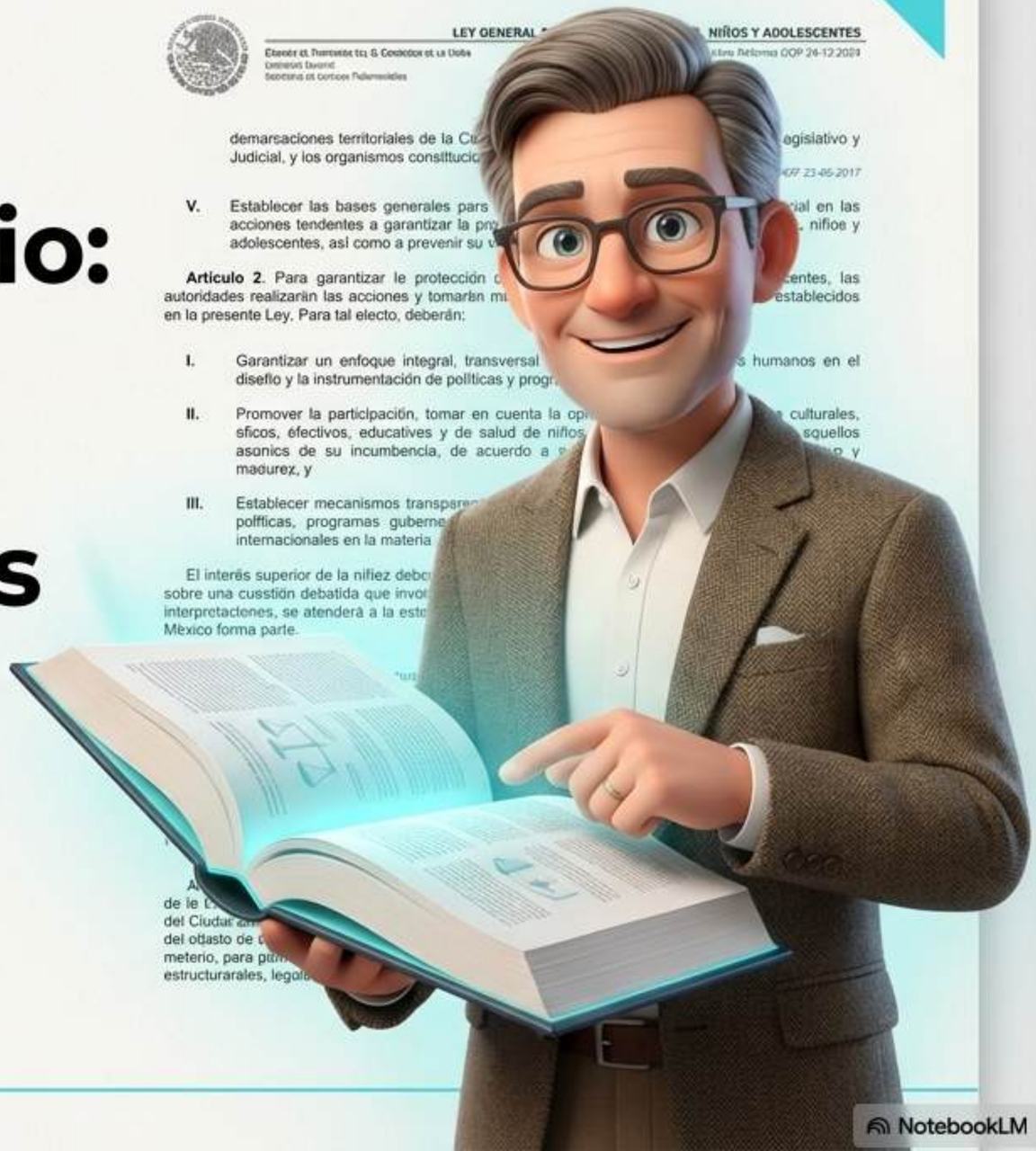
Guía Visual de Estudio: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Síntesis Estratégica y Análisis Normativo



Property Of

Prof. Francisco De Jesus Luna Benitez

NotebookLM

Fundamentos de Protección (Artículos 2 y 3)

NotebookLM

El Catálogo de Derechos (Artículo 13)

- I. Vida, supervivencia y desarrollo
- II. Prioridad
- III. Identidad
- IV. Vivir en familia
- V/VI. Igualdad y No discriminación
- IX. Protección de la salud
- X. Inclusión (Discapacidad)
- XI. Educación

NotebookLM

El Derecho de Prioridad (Artículo 17)

Fast-Pass

Protección: Brindar protección y socorro en cualquier circunstancia con la oportunidad necesaria.

Servicios: Atención antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones.

Políticas Públicas: Consideración primordial en el diseño y ejecución de políticas públicas para la protección de sus derechos.

NotebookLM

Vida, Supervivencia y Paz (Artículos 14 al 16)

Art. 15: Disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y desarrollo integral.

Art. 14: Derecho a que se preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Prevención de conductas que atenten contra ello.

Art. 16: Prohibición absoluta. No ser privados de la vida ni ser utilizados en conflictos armados o violentos bajo ninguna circunstancia.

NotebookLM

Matriz del Derecho a la Identidad (Artículos 19 al 21)

Identidad General (Art. 19)	Niñez Extranjera (Art. 20)	Filiación y Paternidad (Art. 21)
Inscripción inmediata y gratuita en el Registro Civil. Conocer su filiación, origen y preservar su identidad y relaciones familiares.	Derecho a comprobar identidad con documentos emitidos por autoridad competente o Ley de Migración. Trato prioritario si cumplen requisitos para nacionalidad.	Reconocimiento según legislación civil. Ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, se presumirá que es el padre o la madre.

NotebookLM

El Derecho a Vivir en Familia (Artículo 22)

No podrán ser separados de las personas que ejerzan **la patria potestad** salvo orden de autoridad competente, garantizando siempre el interés superior de la niñez.

¡Atención!

La falta de recursos económicos, la extrema pobreza o la necesidad de ganarse el sustento lejos de casa nunca serán motivos para separar a un menor de su familia, ni causa de pérdidad de patria potestad.

NotebookLM

El Entorno: Ecológico y Familiar (Artículos 43 y 44)

Medio Ambiente (Art. 43)

Derecho a un medio ambiente sano y sustentable. Condiciones que permitan un crecimiendo saludable y armonioso a nivel físico, mental, espiritual, ético y cultural.

Crianza Positiva (Art. 44)

Obligación primordial de quienes ejercen la patria potestad de adoptar prácticas de crianza positiva y proporcionar condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo.

NotebookLM

Igualdad Sustantiva y No Discriminación (Artículos 36, 37 y 39)

Acceso Idéntico (Art. 36): Derecho al mismo trato y oportunidades para el goce de libertades fundamentales.

Acciones Afirmativas (Art. 37): Diseño de políticas para eliminar obstáculos en el acceso a alimentación, educación y atención médica. Transversalizar la perspectiva de género.

Cero Discriminación (Art. 39): Prohibición de discriminación múltiple por origen, discapacidad, situación de calle, trabajo infantil o cualquier condición propia o de familiares.

NotebookLM

Vida Libre de Violencia (Artículo 46)

Integridad Personal

Derecho absoluto a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal.

Objetivo Central

El fin es lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de la personalidad del menor, protegiéndolo de cualquier vulneración física o psicológica.

NotebookLM

Protección a la Salud Integral (Artículo 50)

Morbilidad:
Reducir la morbilidad y mortalidad; combatir la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad.

Atención Primaria:
Asegurar atención médica gratuita y de calidad, haciendo hincapié en la atención primaria y los esquemas de vacunación.

Salud Mental:
Detectar y atender de manera especial problemas de salud mental y proporcionar rehabilitación para adicciones.

Salud Sexual:
Prevenir embarazos adolescentes; brindar asesoría, información y orientación sobre salud sexual y reproductiva.

NotebookLM

Inclusión y Discapacidad (Artículo 53)

Concepto Clave:

Derecho a la igualdad sustantiva. Ante la duda, se presumirá que un menor con alteraciones es persona con discapacidad.

El Problema del Entorno:

La discapacidad surge cuando las deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales interactúan con las barreras del entorno social, impidiendo la inclusión.

Mandato:

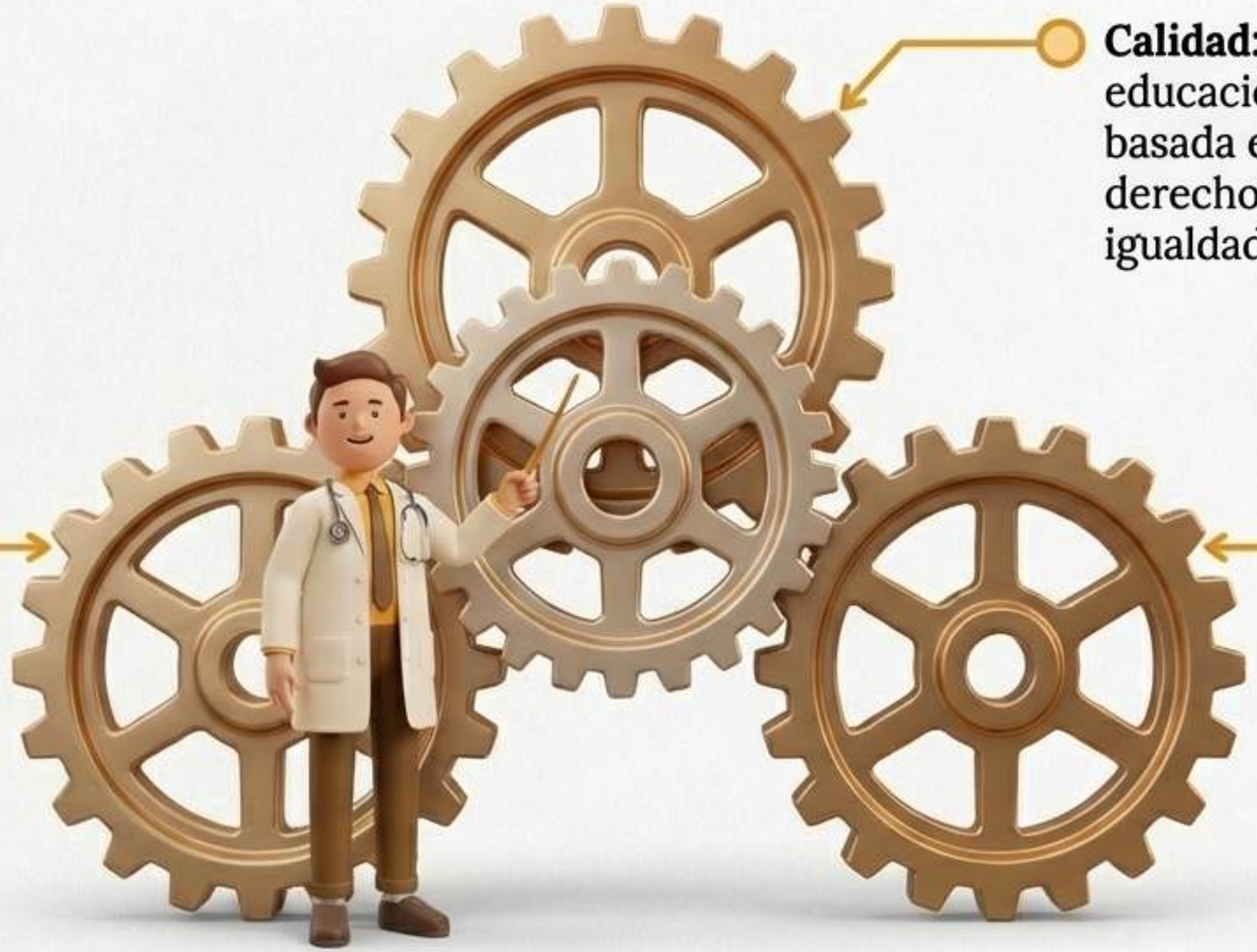
Derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones; prohibición de discriminación por negación de ajustes razonables.

NotebookLM

La Educación como Motor de Desarrollo (Artículo 57)

Calidad: Derecho a una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

Dignidad: Garantizar el respeto absoluto a la dignidad humana y el desarrollo armónico de las potencialidades del menor.



Adaptabilidad: Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos para garantizar la permanencia escolar.

NotebookLM

¿Para qué educamos? (Artículo 58)

Fomentar la cultura de la paz, la educación cívica y el respeto a la identidad y diferencias culturales.

Inculcar el respeto al medio ambiente, a los animales y promover estilos de vida sustentables.

Desarrollar la personalidad, aptitudes y potencialidades, previniendo el delito mediante programas focalizados.

Promover el valor de la justicia, la igualdad y la educación sexual integral conforme a su desarrollo evolutivo.

NotebookLM

Descanso, Juego y Cultura (Artículos 60, 62 y 63)

Esparcimiento (Art. 60)

Derecho al descanso, juego y actividades recreativas. Prohibición estricta de imponer regímenes disciplinarios que impliquen renuncia a estos derechos.

Convicciones (Art. 62)

Libertad inalienable de convicciones éticas, pensamiento, conciencia y de profesar cualquier religión.

Cultura (Art. 63)

Derecho a disfrutar libremente de su lengua, usos, costumbres, prácticas culturales y recursos específicos de su organización social.

NotebookLM

Expresión e Información (Artículos 64 y 65)

Libertad de Expresión (Art. 64)

Derecho a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución.

Acceso a la Información (Art. 65)

Libre acceso a la información. Las autoridades deben promover la difusión de materiales que tengan por finalidad asegurar el bienestar social, ético, de salud física y mental de los menores.

NotebookLM

Participación vs. Intimidad (Artículos 73 al 77)

Voz y Reunión (Arts. 73-75)

- Derecho a ser escuchados en procesos judiciales y de procuración de justicia.
- Derecho a que las autoridades les informen cómo se valoró su opinión.
- Derecho a asociarse y reunirse libremente.

Privacidad Estricta (Arts. 76-77)

- Protección absoluta de datos personales; no ser objeto de injerencias arbitrarias.
- Violación a la intimidad: Manejo directo de su imagen, nombre o datos que permitan su identificación en medios de comunicación (entrevistas requieren consentimiento expreso y no deben vulnerar su dignidad).

NotebookLM

Seguridad Jurídica y Debido Proceso (Artículos 82 y 87)

Paso 1 (Garantías - Art. 82)

Gozan de todos los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo.

Paso 2 (Acompañamiento)

Derecho a ser representados y a contar con información clara y sencilla; asistencia obligatoria de profesionales especializados.

Paso 3 (Notificación Obligatoria - Art. 87)

Regla de Oro. Siempre que un menor se encuentre en el contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad o tutela.

NotebookLM

Protección a la Niñez Migrante (Artículo 89)

Mandato Especial: Medidas especiales de protección integral para garantizar derechos de migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados.

No Discriminación: Provisión de todos los servicios correspondientes sin importar en absoluto su nacionalidad o situación migratoria actual.

Determinación: El Sistema Nacional DIF determina la condición migratoria para brindar protección, priorizando siempre el principio del Interés Superior y evaluando repercusiones antes de decidir.

NotebookLM

El Ecosistema Digital Seguro (Artículos 101 Bis al 101 Bis 2)

Conectividad (Bis):

Acceso universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, incluyendo servicios de banda ancha e internet.

Integración (Bis 1):

El Estado garantizará la integración a la sociedad de la información y el conocimiento con equidad, disponibilidad y calidad.

Uso Seguro (Bis 2):

Derecho al acceso y uso seguro del internet. El Estado debe promover politicas preventivas contra la violencia cibernética que cause daño a la intimidad o desarrollo.

NotebookLM

Síntesis: El Ecosistema de Protección Integral

El marco normativo no es una lista aislada, es un ecosistema interdependiente diseñado para garantizar el desarrollo pleno de la niñez bajo la rectoría del Estado y la sociedad.

G. Francisco

Guía de Estudio LGDNNA |
Prof. Francisco De Jesus Luna Benitez

NotebookLM